

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 퇴적물 제거 및 예초사업 휴일작업 부적정

해 당 부 서 ▽▽지역본부 ♡♠지사, ♠♡♠♡지사

조 치 부 서 ○○○○○처

내 용

1. 업무개요

▽▽지역본부 ♡♠지사 및 ♠♡♠♡지사에서는 [표 1]과 같이 용·배수로의 흙 수로 또는 콘크리트 수로에 토사 등이 수로의 단면과 경사를 변화시켜 물의 흐름을 방해하거나 풀이 번성하여 정제 시간 증가, 유속 및 유량을 감소시키는 것을 방지하기 위하여 인력 또는 기계로 토사, 수초, 낙엽, 그 밖의 퇴적물을 제거하는 퇴적물 제거사업을 시행하고 있다.

[표 1] 퇴적물 제거사업 시행 현황

(단위: 건, 천 원)

지사명	합계		2022년		2023년		2024년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
♡♠								
♠♡♠♡								

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

「건설기술 진흥법」 제65조의2¹⁾(일요일 건설공사 시행의 제한)에 따르면 건설사업자가 발주청이 발주하는 건설공사를 시행하는 때에는 긴급 보수·보강 공사 등 대통령령²⁾으로 정하는 경우로서 발주청이 사전에 승인한 경우를 제외하고는 일요일에 건설공사를 시행해서는 아니 된다. 다만, 재해가 발생하거나 발생할 것으로 예상되어 일요일에 긴급 공사 등이 필요한 경우에는 건설사업자가 우선 건설공사를 시행하고 발주청이 이를 사후에 승인할 수 있다고 되었고,

公社「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 지침」 제11조(사업관리 표준매뉴얼 등의 준용)에서는 본 사업의 관리에 관하여 이 지침에서 정하지 아니한 사항은 「사업관리 표준매뉴얼³⁾」을 준용한다고 되어 있으며,

「사업관리 표준매뉴얼」 ‘3.5 사업관리’에서는 재해로 인하여 긴급을 요하는 경우 또는 민원 등으로 휴일작업이 필요할 경우 사업부서장의 방침을 득하여 실시하여야 하고, 사전에 사업부서장의 방침을 득할 수 없는 경우에는 휴일근무 명령대장에 기록하여 서면결재로 대체할 수 있다고 되어 있다.

따라서 퇴적물 제거 공사 및 수리시설 유지관리를 위한 긴급 복구작업을

1) 본조신설 2020. 6. 9.

2) 「건설기술 진흥법 시행령」 제103조의2(일요일 건설공사 시행 제한의 예외) 법 제65조의2 본문에서 “긴급 보수·보강 공사 등 대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 사고·재해의 복구 및 예방과 안전 확보를 위하여 긴급 보수·보강 공사가 필요한 경우
2. 날씨·감염병 등 환경조건에 따라 작업일수가 부족하여 추가 작업이 필요한 경우
3. 교통·환경 등의 문제로 평일 공사 시행이 어려운 경우
4. 공법·공사의 특성상 연속적인 시공이 필요한 경우
5. 민원, 소송, 보상 문제 등 건설사업자의 귀책사유가 아닌 외부 요인으로 인하여 공정이 지연된 경우
6. 도서·산간벽지 등 낙후지역의 10일 미만의 단기공사로서 짧은 시일 내에 공사를 마칠 필요성이 크다고 인정되는 경우

3) ○○○○○처에서는 매년 지역본부(사업단)에 ‘퇴적물 제거 및 예초사업 추진철저 알림’을 통해 「수리시설 퇴적물 제거 및 예초사업관리 지침」 및 「사업관리 표준매뉴얼」에 따라 추진하도록 하고 있음

휴일(일요일)에 시행할 경우에는 사전에 사업부서장의 방침을 득하거나 휴일근무 명령대장에 기록하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데, ▽▽지역본부 ♡♠지사는 1건, ♠♡♠♡지사에서는 2건에 대하여 퇴적물제거 공사 및 긴급복구작업을 시행하면서 [표 2]와 같이 휴일작업에 대한 사업부서장 방침을 득하지 않았고, 휴일근무 명령대장에 기록하지 않았다.

[표 2] 휴일 작업 현황

지사명	작업(공사)명	작업일자 (요일)	사업부서 장 방침 여부	휴일근무 명령대장 기록여부	사업담당자
♡♠					
♠♡♠♡					

주1: ♡♠지사와 계약한 장비업체는 (주)삼주건설
주2: ♠♡♠♡지사와 계약한 장비업체는 나래중기
자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 실제 휴일에 퇴적물 제거 작업이 사업부서장의 허가 없이 시행되었고 작업물량 확인, 안전사고 예방 등 관리 감독이 부실해질 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

▽▽지역본부의 ♡♠지사 및 ♠♡♠♡지사는 퇴적물 제거공사 및 긴급 복구작업을 시행하면서 휴일작업 방침을 득하지 않은 사실과 휴일근무 명령대장에 기록하지 않은 사실을 인정하고, 추후 동일 사항이 발생하지 않도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(○○○○○처장)은 퇴적물 제거 및 예초사업 시행을 휴일(일요일)에 시행할 경우 사업부서장의 방침을 득하여 실시하고, 사전에 사업부서장의 방침을 득할 수 없는 경우에는 휴일근무 명령대장에 기록하여 서면결재로 대체하도록 직원교육 및 사례전파 하시기 바랍니다. (통보)